

Nr. 21 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 16. Oktober 1934, 10–14.30 Uhr

R 43 II/535, Bl. 117–125 Niederschrift des RAM, Umdruck¹

Anwesend: MR Beisiegel (RAM, Vorsitz), MDgt. Meves, MR Wende, Hellbach, Hetzell, Hartrodt, v. Garnier, Lehfeldt (sämtlich RAM), Ruppert, Strutz (RIM), Polizeipräs. Diefenbach, Fuchs (PrIM), ORR Weißer (REM); Vizepräs. Rachner, Dir. Zschucke, ORR Kraemer (RAVAV); ORR Feick (RReH), ORR Krause (RWiM), RR Gase (RFM), Quincke (PrFM), Müller (StdF); sieben weitere Sachbearbeiter.

Beginn: 10:00

Beginn: 14:30

Ort: Reichsarbeitsministerium

[GESETZENTWURF ZUR NEUREGELUNG DER ARBEITSLOSENHILFE]

[...]

Min[isterial]Rat Dr. Beisiegel (R[eichs]Arb[beits]M[inisterium]) gab zunächst einen Rückblick auf das Ergebnis der bisherigen Bemühungen zur Neuregelung der Arbeitslosenhilfe. Der Entwurf des RArbM. vom 9. Januar 1934 – IVa 304/34² – sei seinerzeit im Einverständnis mit dem Herrn Reichskanzler zurückgezogen worden. In einer Chefbesprechung am 27. Juni 1934³ sei über wichtige Punkte eine Einigung erzielt worden, insbesondere darüber, daß von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nicht nur die Hauptstelle, sondern auch die Landesarbeitsämter und – für die sogenannte vorbeugende Arbeitslosenhilfe⁴ – auch die Arbeitsämter bestehen bleiben sollten. Auf Grund der Ergebnisse dieser Chefbesprechung sei der vorliegende Entwurf aufgestellt worden. Dieser sei in mehrfacher Beziehung nur ein Rahmengesetz; das gelte insbesondere von dem Vierten Abschnitt (Aufbringung der Mittel). Wenn der Entwurf Gesetz geworden sei, solle auf Grund der darin enthaltenen Vorschriften und derjenigen Vorschriften des bisherigen Rechts, die durch den Entwurf nicht aufgehoben würden, der Wortlaut des neuen Gesetzes festgestellt werden, das dann für den gesamten Rechtsstoff maßgebend sein werde.

Oberreg[ierungs]Rat Feick (Rechnungshof): Bereits in der erwähnten Chefbesprechung habe der Rechnungshof zum Ausdruck gebracht, daß er die organisatorische Trennung von vorbeugender und unterstützender Arbeitslosenhilfe für außerordentlich unzweckmäßig halte. Es sei daher überraschend, daß jetzt trotzdem ein Entwurf vorgelegt werde, der diese Trennung vorsehe. Ebenso müsse der Rechnungshof an der weiteren von ihm in der Chefbesprechung vorgetragenen Auffassung festhalten, daß von einer Bemessung der Arbeitslosenunterstützung nach Lohnklassen gänzlich, also auch in den ersten 8 Wochen des Unterstützungsbezuges, abzusehen sei⁵.

OberregRat Dr. Weißer (R[eichs]Ern[ährungs]M[inisterium]) sprach sich grundsätzlich gegen den Entwurf aus, da er nicht die vom RErnM. gewünschte Vollreform bringe.

¹ Weiteres Exemplar der Niederschrift in R 3101/10391, Bl. 355–362. – Zur Besprechung s. HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 96 f. Vgl. auch APK I 1, Reg. Nr. 10495.

² Abdruck in: ARH I/2, Nr. 282. Zur Vorgeschichte s. im übrigen Dok. Nr. 17 Anm. 1.

³ Niederschrift: ARH I/2, Nr. 374.

⁴ Arbeitsvermittlung und Arbeitsbeschaffung.

⁵ Vgl. Dok. Nr. 17, zu Anm. 6.

RegRat Dr. Müller (Stellvertreter des Führers): Auch der Führerstab sei grundsätzlich der Meinung, daß der Entwurf nicht weit genug gehe; er halte aber den Zeitpunkt für eine Umorganisation der Arbeitslosenhilfe noch nicht für gekommen und auch eine vorläufige Teillösung nicht für zweckmäßig⁶.

MinRat Dr. Fuchs (Pr[eußisches] InnenM[inisterium]): Der vorliegende Entwurf bedeute eine wesentliche Verschlechterung gegenüber dem Entwurf vom Januar. Er schaffe unklare Verhältnisse. Die Arbeitsämter dürften nicht die Kontrolle über die Bezirksfürsorgeverbände ausüben, wie das in den §§ 9 und 28⁷ vorgesehen sei. Ganz wesentlich sei ferner, wie die finanziellen Dinge geordnet werden sollten; der Entwurf lasse nicht erkennen, wie hoch künftig die Belastung der Gemeinden mit den Kosten der Arbeitslosenhilfe sein werde. Es sei zuzugeben, daß Einzelheiten über die Lastenverteilung zweckmäßigerweise nicht im Gesetz selbst geregelt werden sollten. Bevor aber der R[eichs]Fin[anz]M[inister] hierüber nicht eine klare Auskunft gegeben habe, könne das Pr. InnMin. dem Entwurf nicht zustimmen⁸. Die Frage sei für die Länder und Gemeinden ganz besonders wichtig auch wegen der Steuerausfälle, mit der sie nach der bevorstehenden Steuerreform leider rechnen müßten⁹.

MinRat Dr. Strutz (R[eichs]Inn[en]M[inisterium]) schloß sich diesen Ausführungen an.

RegRat Dr. Quincke (Pr[eußisches]Fin[anz]M[inisterium]) glaubte den Entwurfgrundsätzlich begrüßen zu können, forderte aber ganz allgemein eine stärkere Einschaltung des R[eichs]M[inisteriums] d[es] I[nnern].

MinRat Dr. Beisiegel (RArbM.) erwiderte, die Einzelheiten der Finanzierung könnten in einem Rahmengesetz wie dem vorliegenden nicht geregelt werden. Daß in organisatorischer Hinsicht jetzt nur eine Teillösung vorgeschlagen werde, erkläre sich hauptsächlich aus der Unmöglichkeit, die Arbeitsvermittlung bei anderen Stellen als den Arbeitsämtern zu organisieren.

MinRat Dr. Fuchs (Pr. InnM.) stimmte diesen Ausführungen zu.

MinRat Dr. Beisiegel (RArbM.) eröffnete nunmehr die Einzelberatung.

[...]

RegRat Dr. Müller (Stellvertreter des Führers) bat zum Schluß noch einmal festzustellen, welche von den vertretenen Ressorts sich für den Entwurf aussprächen und aus welchen Gründen.

MinRat Dr. Fuchs (Pr. InnM.) erklärte, das Pr. Innenministerium habe sich seit langem für eine Neuregelung eingesetzt, wie sie der Entwurf in organisatorischer Hinsicht anstrebe. Für das Pr. Innenministerium sei der Hauptbeweggrund eine Vereinheitlichung des Unterstützungswesens. Die jetzigen Verschiedenheiten in der Arbeitslosenhilfe seien unbegründet und würden in der Öffentlichkeit nicht verstanden.

MinRat Dr. Strutz (RInnM.) schloß sich diesen Ausführungen an.

⁶ Müller hatte sich am 16.10., unmittelbar vor dieser Sitzung, mit StS Reinhardt kurzgeschlossen und dessen Position dahin festgehalten, er habe sich mit „unserem Ziele, die Arbeitsämter überhaupt verschwinden zu lassen“ und die Arbeitslosen-, Krisen- und Wohlfahrtserwerbslosenunterstützung zu einer „Einheitsfürsorge“ zu verschmelzen, einverstanden erklärt, sehe aber den Zeitpunkt dafür noch nicht gekommen. Im Augenblick würden die Arbeitsämter noch benötigt, „um die Arbeitsschlacht zu schlagen“. Reinhardt habe empfohlen, dem Gesetzentwurf, wie er vorliege, nicht zuzustimmen und die Beitragsfrage gar nicht anzurühren. „Auf die Beiträge könne das Reich im Augenblick keinesfalls verzichten“, wie immer die Arbeitslosenhilfe auch organisiert sei. Niederschrift in R 2/18518, unfol.

⁷ § 9 des Entwurfs band die Bezirksfürsorgeverbände bei der Frage, ob ein Unterstützungsbewerber „arbeitsfähig, arbeitswillig und unfreiwillig arbeitslos“, also unterstützungsberechtigt war, an die Entscheidung des Arbeitsamtes. §29 verpflichtete die Vorsitzenden der Bezirksfürsorgeverbände, vor der Erteilung des Unterstützungsbescheids die Entscheidung des Arbeitsamtes über das Vorliegen dieser Voraussetzung einzuholen. – In der nachfolgenden (hier nicht abgedruckten) Einzelberatung legte RR Gase für das RFM auf die Beibehaltung des § 9 als „eine der wesentlichsten Vorschriften“ des Entwurfs unbedingten Wert, die Vertreter des PrFM, des RIM sowie des StdF verlangten ebenso kategorisch seine Streichung.

⁸ In der nachfolgenden Einzelberatung wies Fuchs ergänzend darauf hin, daß die Ausgaben der Bezirksfürsorgeverbände für die Wohlfahrtserwerbslosen trotz Rückgangs der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten ständig gestiegen seien. „Deswegen müßten absolut klare Verhältnisse geschaffen werden. Als Blankogesetz sei der Entwurf ohne gleichzeitige klare Regelung der Lastenverteilung nicht tragbar.“ Zur Entwicklung der kommunalen Fürsorgelasten seit der Wirtschaftskrise S. SACHSSE/TENNSTEDT S. 84–97.

⁹ Vgl. Dok. Nrr.12 und 14.

RegRat Dr. Gase (RFinM.) erklärte demgegenüber, das RFinM. erblicke das Ziel der Reform hauptsächlich in einer Verminderung der Ausgaben für die Arbeitslosenhilfe.

RegRat Dr. Quincke (Pr. FinM.): Dies sei auch die Einstellung des Pr. Finanzministeriums.

MinRat Dr. Fuchs (Pr. InnM.) erwiderte darauf, die Ziele des RFinM. seien schon aus den bisherigen Maßnahmen auf dem Gebiete der Wohlfahrtshilfe deutlich zu erkennen. Das Pr. InnM. leite daraus erhebliche Befürchtungen für die finanzielle Lage der Gemeinden her¹⁰ und stehe daher dem Reformwerk auf dem Gebiet der Arbeitslosenhilfe jetzt durchaus abwartend gegenüber, solange die finanziellen Absichten des RFinM. nicht völlig klargestellt seien.

MinRat Dr. Strutz (RIInnM.) schloß sich auch in dieser Hinsicht den Ausführungen des preußischen Innenressorts an. Das RIInnM. habe sich davon überzeugt, daß in der Frage der Reform der Arbeitslosenhilfe zunächst sehr kurz getreten werden müsse¹¹

Dr. Beisiegel

¹⁰ Zur bedrängten Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände s. Dok. Nr. 139.

¹¹ Der Entwurf wurde nicht weiterverfolgt, das Vorhaben einer Neuregelung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe jedoch im Sommer 1935 mit dem sog. Syrup-Plan wieder aufgenommen: s. Dok. Nr. 239.

Zitierhinweis

Nr. 21 Ressortbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 16. Oktober 1934, 10–14.30 Uhr
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933–1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich
Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Histori-
schen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv
von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d021>